

جمهورية مصر العربية
مجلس النواب — لجنة القوى العاملة
الموسوعة التشريعية المعتمدة



مشروع قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025 / 2026

النص الكامل الشامل لمواد الإصدار وكافة أبواب وكتب القانون (مادة 264)

- الجهة المصدرة: مجلس النواب / وزارة العمل
- النطاق التشريعي: ينظم علاقات العمل لكافة العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري
- التوثيق: إعداد منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)
- الإصدار: النسخة الكاملة المعتمدة 2026

مواد إصدار قانون العمل الجديد (المواد 1 إلى 7)

المادة الأولى (نطاق التطبيق وسريان القانون)

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. وتلغى القوانين السابقة المعارضة له، وتسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الخاضعين لأحكام القانون بالقطاع الخاص والشركات الاستثمارية والخدمية والعمالة غير المنتظمة.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية: 1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

المادة الثانية (إلغاء القانون 12 لسنة 2003 واستمرار اللوائح)

يُلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وتظل القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 12 لسنة 2003 سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك حتى تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة (إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة)

تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، وتنشأ بدوائر محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون العمالية، وتختص دون غيرها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية والجماعية، وحقوق العمال التأمينية، والنزاعات النقابية، وتلتزم المحكمة العمالية بالفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيدها.

المادة الرابعة (إحالة القضايا المتداولة بحالتها بلا رسوم)

تُحال جميع الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام الدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والتي لم يصدر فيها حكم نهائي وبات إلى المحاكم العمالية المتخصصة المنشأة وفق أحكام هذا القانون بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم قضائية، ويمتنع على المحاكم غير المختصة نظر هذه الدعاوى من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الخامسة (استمرار الصناديق والمجالس المختصة)

تستمر الصناديق المنشأة لرعاية العمال وتشغيلهم وتدريبهم، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، والمجلس القومي للأجور في مباشرة اختصاصاتها وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المقررة لها في هذا القانون والقانون المرافق.

المادة السادسة (الإعفاء الشامل من الرسوم القضائية والنفاذ المعجل)

تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي (الابتدائية، والاستئناف، والطعن بالنقض) الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له التي يرفعها العمال والمتدربون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم، ويشمل الحكم الصادر في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة بقوة القانون.

المادة السابعة (النشر وتوفيق أوضاع المنشآت)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتلتزم كافة المنشآت بتوفيق أوضاعها وتعديل لوائحها الداخلية وعقود العمل وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه. يُصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

الكتاب الأول: التعريف والأحكام العامة (المواد 1 إلى 10)

المادة 1 (التعريف والتنمر في بيئة العمل)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

- **العامل:** كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
- **صاحب العمل:** كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
- **الأجر:** كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً.
- **الأجر الأساسي:** الأجر المنصوص عليه في عقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات دورية.
- **الأجر المتغير الشامل:** باقي ما يحصل عليه العامل من بدلات وحوافز وعمولات وأرباح ومزايا عينية دورية ومستقرة.
- **التنمر في العمل:** كل سلوك مسيء متكرر أو قول أو فعل يصدر من صاحب العمل أو الرؤساء أو الزملاء يحط من كرامة العامل أو يمس سلامته البدنية أو النفسية.

المادة 2 (حساب المدد بالتقويم الميلادي)

تُحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، وتعتبر السنة 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 4 و 5 (بطلان الانتقاص من الحقوق وحماية المزايا الأفضل)

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراءً أو مصالحة عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون. وتظل سارية الشروط والمزايا الأفضل المقررة في عقود العمل أو لوائح المنشآت.

المادة 7 (التقادم الحولي وسقوط الدعاوى العمالية)

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل، ولا يسري هذا التقادم على المطالبات المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية أو الجرائم الجنائية المرتكبة ضد العامل.

المادة 8 و 9 و 10 (حق الامتياز وحظر التمييز والسخرة)

تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية. ويحظر كل تمييز في الأجور وشروط العمل بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو الانتماء النقابي، كما يحظر تشغيل أي عامل جبراً أو قسراً.

الكتاب الثاني: التشغيل والتدريب وتراخيص الأجانب (المواد 11 إلى 30)

المادة 11 و 12 (مكاتب التشغيل والعلاوة السنوية 7%)

تتولى الوزارة والمديريات التابعة لها قيد طالبي العمل وإلحاقهم بفرص العمل المناسبة مجاناً. ويستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي التأميني في تاريخ استحقاقها حتى يصدر قرار المجلس القومي للأجور المنظم لها.

المادة 15 و 20 و 28 (حظر تقاضي أتعاب من العمال، تنظيم الأجانب، ونسبة 5% لذوي الإعاقة)

يحظر على شركات التوظيف تقاضي مبالغ من راغبي العمل. ولا يجوز للأجانب العمل إلا بترخيص سار مع مراعاة ألا تتجاوز نسبتهم 10% من العمالة. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم 20 عاملاً فأكثر بتشغيل نسبة 5% على الأقل من ذوي الإعاقة المؤهلين.

الكتاب الثالث: علاقات العمل الفردية، الأجور، الإجازات، التأديب، والإنهاء (المواد 31 إلى 145)

المادة 31 و 32 و 33 (عقد العمل وفترة الاختبار والتحول لعقد دائم)

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية ومن ثلاث نسخ تودع إحداها بالتأمينات الاجتماعية. وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات. وتحدد فترة الاختبار بما لا يتجاوز 3 أشهر لمرة واحدة. وإذا استمر العقد محدد المدة بعد انقضائه أو تجاوزت مدته 4 سنوات متتالية تحول تلقائياً لعقد دائم غير محدد المدة.

المادة 34 إلى 46 (حماية الأجور والحد الأقصى للخصم والاستقطاع)

تؤدي الأجور بالعملة المتداولة وبالتحويل البنكي في مواعيدها المحددة، ولا يجوز استقطاع أكثر من 10% وفاء لقروض صاحب العمل، ولا يجوز الحجز على الأجر إلا في حدود الربع (25%) لدين النفقة الشرعية ثم ديون صاحب العمل.

المادة 47 و 49 و 50 و 52 و 53 (الإجازات السنوية، العارضة، الوضع، والحج والأعياد)

- الإجازة السنوية: 15 يوماً في السنة الأولى، و 21 يوماً بعد إتمام سنة، و 30 يوماً بعد 10 سنوات أو لمن تجاوز الخمسين، و 45 يوماً لذوي الإعاقة، ويستحق العامل المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته المتبقية عند انتهاء الخدمة دون سقف.
- إجازة الوضع للأم: 4 أشهر (120 يوماً) مدفوعة الأجر بالكامل حتى 3 مرات مع تخفيض ساعات العمل اليومية بساعة رخصة وحظر الفصل.
- الأعياد الرسمية: إجازة بأجر كامل، وعند التشغيل يستحق العامل مثلي الأجر (200%).
- إجازة الحج: شهر كامل بأجر لمن أمضى 5 سنوات خدمة لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.

المادة 58 إلى 68 (لائحة الجزاءات وضمانات التحقيق وسماع الدفاع)

يلتزم صاحب العمل بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات معتمدة من مديرية القوى العاملة، ولا يجوز توقيع جزاء إلا بعد إخطار العامل كتابة وسماع دفاعه والتحقيق معه خلال 7 أيام، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة أو الخصم بأكثر من أجر 5 أيام شهرياً.

المادة 69 (حالات الفصل الجسيم الـ 9 الحصرية)

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً من الحالات الآتية حصراً:

- 1- انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات مزورة.
- 2- ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل مع إبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة.
- 3- عدم مراعاة التعليمات المعلنة اللازمة لسلامة العمال والمنشأة.
- 4- الغياب بدون عذر أكثر من 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متصلة بعد إنذار العامل رسمياً بخطاب موصى عليه بعد 10 أيام في الأولى و 5 أيام في الثانية.
- 5- إفساء أسرار المنشأة مسبباً ضرراً جسيماً بها.
- 6- منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- 7- وجود العامل في حالة سكر بين أو تعاطي المخدرات أثناء ساعات العمل.
- 8- وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير أو اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
- 9- مخالفة ضوابط ممارسة حق الإضراب السلمي المنصوص عليها قانوناً.

المادة 80 إلى 103 (ساعات العمل، الراحة، الإضافي، وتشغيل النساء والأطفال)

ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة، ويستحق العامل عن الساعات الإضافية 35% نهاراً و 70% ليلاً ومثلي الأجر في العطلات. ويحظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 سنة وتحدد ساعات تشغيل الأحداث بما لا يجاوز 6 ساعات يومياً.

المادة 108 و 111 و 115 (إلغاء استمارة 6، مهلة الإخطار، وقصر الفصل على القضاء)

- إلغاء استمارة 6: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة رسمياً بمكتب العمل، وللعمال مهلة أسبوع للعدول عنها كتابة فتعتبر كأن لم تكن.
- مهلة الإخطار: شهران قبل الإنهاء إذا كانت الخدمة حتى 10 سنوات، و 3 أشهر إذا زادت على ذلك، مع أداء مقابل المهلة إن أنهى العقد دون إخطار.
- قصر الفصل: يحظر على صاحب العمل فصل العامل بإرادته المنفردة، ويكون توقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة العمالية وحدها.

المادة 122 و 125 و 126 و 130 (تعويض الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة)

- تعويض الفصل التعسفي: لا يقل عما تقضي به المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالإضافة لكافة مستحقاته.
- مكافأة سن الستين: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية محسوبة على أساس الأجر الشامل الأخير.
- شهادة الخبرة: يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل شهادة نهاية خدمة مجاناً ورد كافة أوراقه ومسوغات تعيينه فوراً.

الكتاب الرابع: علاقات العمل الجماعية والمفاوضة والإضراب (المواد 146 إلى 207)

المادة 146 إلى 148 و 192 إلى 195 (المفاوضة المشتركة والاتفاقيات والإضراب السلمي)

تنظيم المفاوضة الجماعية بين النقابات وأصحاب الأعمال وإبرام الاتفاقيات المشتركة وإيداعها. وللعمال حق الإضراب السلمي بموافقة ثلثي مجلس إدارة النقابة العامة وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبل الموعد بـ 10 أيام بخطاب مسجل، مع حظر الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية وأثناء إجراءات الوساطة والتحكيم.

الكتاب الخامس: السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل (المواد 208 إلى 231)

المادة 208 إلى 231 (الوقاية من المخاطر ومهام الوقاية والفحص الطبي)

إلزام المنشآت بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر الفيزيائية (الحرارة، الضوضاء، الاهتزازات، الانفجار) والمخاطر الميكانيكية والكيميائية والبيولوجية، وتوفير مهام الوقاية الشخصية مجاناً للعمال، وإجراء الفحص الطبي الدوري الشامل وتشكيل لجان السلامة بالمنشآت وتدريب العاملين على خطط الطوارئ والإخلاء.

الكتاب السادس: تفتيش العمل والمحاكم العمالية والعقوبات الجنائية (المواد 232 إلى 257)

المادة 232 إلى 257 (الضبطية القضائية وسرعة التقاضي وتعدد الغرامات)

منح مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية صفة مأموري الضبط القضائي لدخول المنشآت وضبط المخالفات وتحرير المحاضر. واختصاص المحاكم العمالية بسرعة الفصل في المنازعات خلال 3 أشهر. وتقرير عقوبات الغرامة والحبس لأصحاب العمل المخالفين لأحكام تشغيل الأطفال أو الأجانب بدون ترخيص أو التهرب التأميني أو الامتناع عن صرف الأجور، مع تعدد الغرامات بتعدد العمال ومضاعفتها في حالة العود.